رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٤٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٣٣٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/١٨هـ

المَوضُوعَاتُ

عقد - صيانة وتشغيل - مسؤولية عقدية - تمديد العقد - تجاوز النسبة النظامية - أركان العقد - عدم الاتفاق على القيمة - طرح تقدير لجنة فحص العروض - تعذر التوقف عن تنفيذ الأعمال - تعويض - أجرة المثل - الاستئناس برأي الخبير.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الفرق بين القيمة المقدرة من لجنة فحص العروض والقيمة المحددة في عرض الشراء المباشر - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على عملية الصيانة والتشغيل غير الطبي لمنشأتها الصحية، ثم قيامها بتمديد العقد حتى نفاد النسبة النظامية، ثم قيامها بتكليف المدعية بالاستمرار في تنفيذ أعمال العقد بالقيمة التي قدرتها لجنة فحص العروض، دون اعتبار للقيمة المحددة بعرض المدعية في الشراء المباشر - عدم اتفاق الطرفين على قيمة الأعمال خلال فترة التكليف؛ مما يصار إلى أجرة المثل - استحقاق المدعية أجرة المثل وفق تقدير الخبير - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن خطاب وزارة المالية أعطى صلاحية التقدير للجنة فحص العروض؛ إذ إن وزارة المالية جهة تنفيذية لا تشريعية، كما أن الخطاب لم يمنح اللجنة صلاحية الإلزام بالتقدير - عدم قبول دفع المدعى عليها بأنّ استمرار المدعية في تنفيذ الأعمال بالقيمة المبلغة لها يعد موافقة ضمنية؛ كون المدعية

عَقْد

لا يسوغ لها التوقف عن الأعمال ذات التنفيذ المستمر مع تعذّر ترسية العقد على مقاول آخر، وإخلالها بذلك يُرتب المسؤولية - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعديل قيمة تنفيذ الأعمال خلال فترة التكليف.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادتان (٩، ٣٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧هـ، حاصلها أنّ موكلته أبرمت مع مدينة الملك عبد الله الطبية العقد رقم (٢٠١٣/٨١/٢٢) بتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٥م على القيام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة (مستشفى التخصصي -مركز الأورام بجدة- والمرافق التابعة له: المباني المستأجرة - المستودعات)، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة

وفقاً لشروط العقد ووثائقه، وذلك لمدة (٣٦) ستة وثلاثين شهراً ميلادياً، بقيمة إجمالية قدرها (١٢٣,٨٧٦,٠٣٧,٩٩) مئة وثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمئة وستة وسبعون ألفاً وسبعة وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة، وبعد انتهاء العقد بتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧م جرى تعميد موكلته بتمديد العقد بالنسبة النظامية (١٠٪) وانتهت تلك المدة بتاريخ ١٤٤٠/٩/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١/١٥م، وجرى بعد ذلك تعميد موكلته بالاستمرار في العمل لمدة سنة ميلادية من تاريخ ١٤٤٠/٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/١/١٦م إلى تاريخ ١٤٤١/٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١/١٥م، أو لحين ترسية العقد البديل، وذلك بموجب الخطاب المرسل من المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة برقم (٧٢/١٠٤٧) بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢هـ، وطلب من موكلته الاستمرار في المشروع وتقديم عرض أسعارها للشراء المباشر، فتقدمت بعرضها للشراء المباشر برقم (٨٣٨/س د/٢٠١٨) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٤م، بمبلغ قدره (٨٧,٨٦٩,٧٧٣) سبعة وثمانون مليوناً وثمانمئة وتسعة وستون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً لمدة عام، وقد خفضت موكلته هذا العرض إلى مبلغ قدره (٨٦,١١٤,٥٦٥) ستة وثمانون مليوناً ومئة وأربعة عشر ألفاً وخمسمئة وخمسة وستون ريالاً، وذلك بناءً على الاجتماع الذي جرى بين موكلته والمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٥/٩هـ، حسب خطاب موكلته المرسل للمدعى عليها برقم (٣٧/س د/٢٠١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٠هـ. وقد خاطبت لجنة فحص العروض موكلته بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥هـ بطلب موافقة موكلته على تخفيض

العرض بنسبة لا تقل عن (٣٥٪) حتى تستكمل الإجراءات، فاعتذرت موكلته عن إجراء أي تخفيض بعد التخفيض السابق، حيث سيؤثر ذلك سلباً على أدائها. إلا أنّها تفاجأت بقيام لجنة فحص العروض بمدينة الملك عبدالله الطبية برفع محضرها المتعلق بمعاملة الشراء المباشر إلى وزير الصحة بتخفيض عرض السعر المقدم من موكلته بنسبة تجاوزت (٤٥٪) ليكون بمبلغ قدره (٤٩,٥٥٠,٤١٦) تسعة وأربعون مليوناً وخمسمئة وخمسون ألفاً وأربعمئة وستة عشر ريالاً، دون الرجوع لموكلته أو الحصول على موافقتها، رغم رفضها المسبق وتأكيدها في الخطاب رقم (٤١/س د/٢٠١٩) بالاعتذار عن عدم إمكانية إجراء أي تخفيض آخر لما طرأ على موكلته من التزامات كبيرة تتمثل في تكاليف السكن والنقل والكهرباء وتجديد رخص الإقامة ورواتب العمالة، وقد حصلت اللجنة على موافقة وزير الصحة دون إخطار موكلته أو موافقتها أو توقيع مندوب موكلته على المحضر، الأمر الذي يتعارض مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وفضلاً عن ذلك؛ فقد قامت لجنة فحص العروض بإرفاق ما يفيد المقارنة بين ما اعتمدته اللجنة في محضرها وبين العقد البديل لذات المنافسة، والذي يتضح منه اعتماد اللجنة أسعاراً تقل بنسبة (٤٠٪) تقريباً عن العقد البديل الذي اعتمدته نفس اللجنة. وأضاف بأنّ المبلغ الذي قررته لجنة فحص العروض هو نفس القيمة السنوية لعقد موكلته السابق مع المدعى عليها بشأن المنافسة التي قدمت أسعارها في ٢٠١٣/١٢/١٦م، والذي انتهى في ٢٠١٨/٩/٢٧م، والواضح بأنّ اللجنة تغافلت عما حدث من تغييرات كبيرة بسوق

العمل السعودي خلال خمس سنوات تضاعفت فيها تكاليف إصدار رخص الإقامة بنسبة تتجاوز (٣٠٠٪)، وكذلك تكاليف الكهرباء والماء والسكن والمحروقات ورواتب العمالة، وقد ظهر هذا التغير في أسعار المنافسة للعقد الجديد التي فتحت مظاريفها بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٧م، وكانت أقل الأسعار المقدمة تتجاوز أربعمئة وسبعة ملايين ريالاً لعقد مدته (٥) سنوات، أي ما يزيد عن واحد وثمانين مليون ريال سنوياً، وهو ما أرفقته اللجنة بمحضرها لمقارنة الأسعار دون أي إشارة إلى أنّ هذا السعر هو السعر السائد بالسوق، والذي كان ينبغي أن تكون المقارنة على أساسه. وأضاف بأنّ موكلته تقدمت بعرضها للشراء المباشر بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٦هـ، ولم تصلها موافقة اللجنة إلا بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٩هـ، وقد خالفت لجنة فحص العروض الآلية المعتمدة باللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات والتي نصت في المادة (٣٤) بأنّ: "على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات، وعليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها، وأسعار السوق، والأسعار التقديرية والإرشادية للمنافسة"، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: أ-دفع مبلغ قدره (١٤٩, ٥٦٤, ٣٦) ستة وثلاثون مليوناً وخمسمئة وأربعة وستون ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، وذلك عن فرق قيمة الشراء المباشر المقدم من موكلته والمبلغ المعتمد من لجنة فحص العروض، وفق البيّن أعلاه. ب-أتعاب المقاضاة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في مرافعتها. ثم قدم ممثل

المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى، جاء فيها: أنّه استناداً لتعليمات وزارة المالية المبلغة من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات بخطابه رقم (٨٦٦٢٥) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٣هـ الذي نص على أنّه: "إذا انتهت مدة عقد المقاول الموجود في الموقع قبل أن تتمكن الجهة من ترسية المشروع على مقاول آخر، فيتم تعميد المقاول السابق بالاستمرار بما لا يتجاوز نسبة (١٠٪) وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبنفس أسعاره السابقة، وفي حالة انتهاء المدة الإضافية أيضاً دون أن تتمكن الجهة من ترسية المشروع على مقاول آخر، فيتم التفاوض مع المقاول السابق للاستمرار في الموقع وفقاً للأسعار السائدة أو ما تقدره لجنة فحص العروض"؛ فإنّ المدينة الطبية قد نفذت التعليمات المبلغة لها من وزارة المالية، وقدرت المبلغ وفقاً لصلاحيتها، ورفعت المحضر بمبلغ قدره (٤٩,٥٥٠,٤١٦) تسعة وأربعون مليوناً وخمسمئة وخمسون ألفاً وأربعمئة وستة عشر ريالاً. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أنّ تعميم وكيل وزارة المالية والحسابات الذي استندت عليه المدعى عليها يؤكد أن على لجنة فحص العروض التفاوض مع المقاول لا إلزامه بأسعار أقل من الأسعار السائدة بنسبة (٤٠٪) عن العقد البديل الذي اعتمدته نفس اللجنة، كما تجاهلت عروض الأسعار الخاصة بالعقد البديل، ومن بينها عرض موكلته، كما تجاهلت عروض أسعار من شركات مشغلة بالسوق لمقارنتها مع السعر المقدم من موكلته بالشراء المباشر، وأخذت بأسعار متدنية كانت سائدة بالسوق منذ عام ٢٠١٣م، كما لم توضح معايير تقديرها للمبلغ الذي قررته واعتمدته. وقد حصلت

اللجنة على موافقة وزير الصحة دون إخطار موكلته أو موافقتها أو توقيع مندوبها على المحضر، الأمر الذي يتعارض مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وقد قدمت موكلته العديد من الخطابات إلى لجنة فحص العروض متضمنة رفضها أي تخفيض على عرضها. وأضاف بأنّ موكلته رفعت عرضها بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ ولم تصلها موافقة اللجنة إلا بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٩هـ.ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنّ تعميم وكيل وزير المالية للشؤون المالية والحسابات شديد الوضوح في منح لجنة فحص العروض السلطة في تقدير السعر، وهو ما تقرر في موضوع هذه الدعوى. وأمّا ما أشار إليه من مخالفة لجنة فحص العروض للمادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فهو غير صحيح؛ لأنّ المادة المشار إليها ليس لها علاقة بموضوع الدعوى، فهي متعلقة بالمفاضلة بين العروض والترسية على العرض الأقل سعراً، وإلزام اللجنة بأن تتأكد من اعتدال السعر، وتلك الإجراءات خاصة بترسية العقود، لا تمديدها بالشراء المباشر مع المقاول لحين ترسية العقد البديل. وأمّا ما أشار إليه من تجاهل لجنة فحص العروض الحصول على عروض أسعار من شركات مشغلة بالسوق لمقارنتها بالسعر المقدم من موكلته... إلخ؛ فيجاب عنه بأنّه: جرى ترسية العقد السابق على المدعية بقيمة إجمالية قدرها (١٢٣,٨٧٦,٠٣٧,٩٩) مئة وثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمئة وستة وسبعون ألفاً وسبعة وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة، لمدة (٣٦) شهراً، تنتهي في ٢٠١٩/١/١٥م، لتكون القيمة السنوية للعقد (٤١,٢٩٢,٠١٢) واحداً وأربعين مليوناً

ومئتين واثنين وتسعين ألفاً واثني عشر ريالاً، وقد قامت لجنة فحص العروض بدراسة السعر ومقارنته مع أسعار السوق، وقدرت زيادته بنسبة (٢٠٪) لتكون قيمة التمديد (٤٩,٥٥٠,٤١٦) تسعة وأربعين مليوناً وخمسمئة وخمسين ألفاً وأربعمئة وستة عشر ريالاً، وفقاً لصلاحياتها التي لا يشترط لها موافقة المقاول، وفق خطاب وزارة المالية المشار إليه، بل جعل للجنة سلطتها منفردة في ذلك. وأضاف بأنّ اللجنة راعت في تقديرها العقد البديل، وقد خاطبت المدعية بخطابها رقم (٤١/٧٥/٨٢٤) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ، مبينةً أنّ اللجنة أجرت مقارنة بين قيمة العقد المنتهي، وقيمة العقد البديل التي تبلغ سنوياً (٥٨,١١٧,١٨٩) ثمانية وخمسين مليوناً ومئة وسبعة عشر ألفاً ومئة وتسعة وثمانين ريالاً، وقيمة عرض المدعية للشراء المباشر، واعتمدت القيمة المناسبة وفقاً لصلاحيتها. ثمّ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أنّ ما ذكره ممثل المدعى عليها من صلاحية اللجنة المطلقة في التقدير وإلزام المقاول بقرارها غير صحيح؛ لأنّ النصّ الذي تتسمك به ألزمها بالتفاوض بغية التوصل إلى اتفاق، كما أنّ التعاقد بأسلوب الشراء المباشر يعد استثناءً من المنافسة العامة التي تعد الأصل في التعاقد وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وقد حددت المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية الأطر التي يجب اتباعها، ومنها: " اعتبار أسعار السوق من خلال العروض، وليس الأمر متروكاً لتقديرها من غير أسس فنية ومالية تستند عليها"، وإذا كان المنظّم قد اعتبر ذلك في العروض المقدمة في المنافسات، فمن باب أولى أن يكون ذلك في دراسة سعر السوق عند تحليل سعر الشراء المباشر،

ولا يوجد استثناء للجنة مما قرره المنظم. وأضاف بأنّ الخطاب المستند عليه صدر قبل (١٢) سنة، وقبل التنظيمات والقرارات التي أدت إلى رفع تكاليف أعمال التشغيل للمشاريع الحكومية، وعلى وجه الخصوص بند المقابل المالي للعمالة الذي يعد شرطاً لإصدار رخصة الإقامة، فقد ارتفع من (٣٠٥٠) ريالاً، إلى (١٠,٣٥٠) ريالاً، عند تقديم عرض الشراء المباشر، بنسبة (٣٤٠٪)، وهذا البند يمثل (٢٠٪) من قيمة العقد، بما يزيد عن تسعة ملايين ريال سنوياً. كما أنّه لو افترض منح الصلاحية المطلقة للجنة في تقدير الأسعار، فما فائدة تقديم موكلته عرض الشراء المباشر، إذا كانت ستجبر على الاستمرار بالعمل وتحقيق خسائر تقدر بعشرات الملايين. وأضاف بأنّ ما ذكرته المدعى عليها بأنّ قيمة العقد البديل السنوية تبلغ (٥٨,١١٧,١٨٩) ثمانية وخمسين مليوناً ومئة وسبعة عشر ألفاً ومئة وتسعة وثمانين ريالاً فهي ما توصّلت إليه بالاتفاق مع المقاول، وذلك بعد حذف أكثر من (٣٠٪) من التزاماته دون أن يستطيع استلام المشروع حتى تاريخه، حيث استمرت موكلته في المشروع استشعاراً بمسؤوليتها تجاه المرضى والمراجعين، والتزاماً ببنود العقد التي تنص على أنّ المقاول لا يجوز له الإخلال بالتزاماته بناءً على إخلال صاحب العمل بالتزاماته. ثمّ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنّ لجنة فحص العروض زادت عقد المدعية السنوي بنسبة قدرها (٢٠٪) على العقد المنتهي، ولا يصح أن توافق على عرض الأسعار المقدم من المدعية بزيادة سبعة وأربعين مليوناً على عقدها السابق، بما يزيد عن (١٠٠٪)، فذلك مخالف للمادة التاسعة من نظام المنافسات والمشتريات التي

نصّت على أنه: "يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام". كما أنّ وكيل المدعية لم يقدم تفصيلاً ما يدعيه من تحمّل الشركة أضراراً نظير تنفيذ العقد خلال الفترة محل الدعوى، وذلك لا يتفق مع ما قرره النظام في المادة (٤٣) حيث نصت على أنّه: "عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميّاً بالزيادة أو النقص -بعد تاريخ تقديم العرض- تزاد قيمة العقد أو تنقص -بحسب الأحوال- بمقدار الفرق. ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي: أ-أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميّاً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد. ب-ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميّاً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد. أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أنّ التأخير كان بسببٍ خارج عن إرادته. وفي كل الأحوال يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميّاً بعد تخفيضها ما لم يثبت المتعاقد أنّه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل". وأضاف بأنّ بقاء الشركة بالموقع هو التزام عقدي وافقت عليه والتزمت به، ولو غادرت لتحمّلت تبعات ذلك من مسؤوليات. وأردف بأنّه وفقاً للمادة (٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة (١٥٢) من لائحته التنفيذية فإنّه:

"يجب على المدعية اللجوء إلى لجنة البت في طلبات التعويض، حيث تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين... وإذا ثبت لدى هذه اللجنة أحقية المقاول أو المتعهد، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعويضات. ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن"، وهو ما لم تلتزم به المدعية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أنّ موكلته خاطبت المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩هـ بطلب الإفادة عن موقف العقد والاستمرار فيه من عدمه، وذلك بعد رفضها إجراء أي تخفيض على عرض الشراء المباشر. ولم تقم المدعى عليها باستلام المشروع في حال عدم موافقتها على عرض الشراء المباشر المقدم من موكلته؛ مما تسبب في بقاء موكلته في الموقع، وذلك يعد تقصيراً منها في استكمال إجراءات إنهاء العقد أو التعاقد بالشراء المباشر بعد موافقة الطرفين. وأضاف بأنّ المادة التاسعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت على أنّه: "يجب الشراء وتنفيذ الأعمال وفق أسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة"، وهذا ما تتمسك به موكلته، ومما يثبت عدالة عرضها قيام لجنة فحص العروض برفع محضرها لوزير الصحة متضمناً سعر العقد البديل بقيمة قدرها (٨١,٠٠٠,٠٠٠) واحد وثمانون مليوناً، أي بزيادة (١٠٠٪) عن العقد السابق، وهذا هو سعر السوق، ثمّ جرى تخفيض الالتزامات التعاقدية لتصل قيمة العقد السنوية مبلغاً قدره (٥٨,١١٧,١٨٩) ثمانية وخمسون مليوناً ومئة وسبعة عشر ألفاً ومئة وتسعة وثمانون ريالاً، بزيادة تتجاوز (٤٠٪) من العقد السابق. وأمّا ما دفع

به ممثل المدعى عليها من عدم تقيد موكلته بما قررته المادة (٤٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ فإنّ هذا الدفع خارج موضوع الدعوى. وأضاف بأنّ استمرار موكلته بعد نهاية مدة العقد كان وفقاً للمادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية للنظام سالف الذكر، والتي نصّت على أنّه: "لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته، استناداً إلى إخلال الجهة الحكومية في تنفيذ التزاماتها". وأمّا ما دفع به ممثل المدعى عليها بشأن عدم التزام موكلته بالتظلم إلى لجنة البت في طلبات التعويض المنصوص عليها في المادة (٧٨) من النظام سالف الذكر، فيجاب عنه: بأنّ المحكمة الإدارية مختصة بنظر الدعوى ابتداءً وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم، التي نصت على أن: "الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها."، وبالرجوع إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تبين عدم اشتراطه التظلم إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى في دعاوى العقود الإدارية. كما أنّ اللجنة المشار إليها إنّما تختص بنظر طلبات التعويض التي تقدم بعد إكمال تنفيذ العقد والاستلام النهائي للمشروع، ومن ثمّ يتبيّن أن صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر هذه الدعوى هي المحكمة الإدارية، كما قد صدرت أحكام عديدة عن المحاكم الإدارية في دعاوى مشابهة، دون إلزام المتعاقدين بالتظلم إلى اللجنة. كما قدّم مذكرة أخرى جاء فيها: أنّ العقد في الشريعة الإسلامية لا ينعقد إلا باتفاق طرفيه، وتلاقي الإرادتين بالإيجاب والقبول، وهذا ما لم يحصل في المنازعة محل الدعوى، حيث إنّ التفاوض بالشراء المباشر يعد حالة جديدة تستلزم الاتفاق. وأضاف بأنّه لا يصح إلزام موكلته بتقدير

لجنة فحص العروض؛ لأنّه لم يقع ضمن مدة العقد أو المدة المددة (١٠٪)، وإنّما بعد انتهائهما، ومن ثمّ لا يوجد التزام على موكلته. والمستقر عليه: استحقاق المتعاقد لأجرة المثل حال انتفاء الاتفاق. ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم نسخة من كراسة الشروط والمواصفات، ونسخة من جداول الكميات للعقد السابق، فقدما مذكرتين أرفقا بها نسخة مما طلبته الدائرة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بياناً بالأعمال التي تغيرت تكلفتها بالزيادة أو النقص خلال الفترة محل الدعوى عن العقد السابق. فقدم مذكرة جاء فيها: أنّه حصل تغيّر في جميع أعمال العقد بالزيادة بنسب تبدأ من (١٠٠٪) إلى (٤٠٠٪)، وذلك على النحو الآتي: ١-زيادة تكاليف المقابل المالي ورخصة الإقامة للعمالة المقيمة بنسبة (٤٠٠٪) نتيجة قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ، برفع المقابل المالي للعمالة ليصبح بقيمة (٩,٦٠٠) ريال سنوياً بعد أن كان بقيمة (٢,٤٠٠) ريال. ٢-زيادة الأعباء المالية المترتبة على موكلته نتيجة تعيين موظفين سعوديين على وظائف لم يشترط شغلها بسعوديين سابقاً برواتب تزيد عن الأسعار المقدمة ضمن المنافسة للوصول للنسب الجديدة الخاصة بالسعودة طبقاً للقرار الوزاري رقم (٩٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٠هـ والخاص بتعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج نطاقات. ٣-زيادة تكاليف استهلاك الكهرباء بنسب تزيد عن (٢٠٠٪) نتيجة لقرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتعديل أسعار تكلفة الكهرباء والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يناير ٢٠١٨م. ٤-زيادة تكاليف النقل وتشغيل بنود المشروع المختلفة (مولدات

غلايات... إلخ) والتي تعمل بالمحروقات بنسبة تزيد عن (٤٠٠٪) نتيجة لقرار شركة أرامكو بتحرير سعر المحروقات بداية من عام ٢٠١٧م. ٥-قيام موكلته بسداد مبالغ إضافية على كل مستخلص بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ بإقرار نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة (٥٪). ٦-زيادة رواتب العمالة الخاصة بالمشروع لإقناعهم بالاستمرار بالعمل بعد نهاية عقودهم وانتهاء العقد في ٢٠١٩/١/١٦م. وأضاف بأنّ جميع القرارات السابقة والتي صدرت بعد سنوات من المنافسة السابقة المقدمة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١٦م ألقت بظلالها على موكلته طوال مدة العقد، وما يؤكد هذه التكاليف ظهور هذه الأسعار في المنافسة الجديدة لنفس المشروع والتي تعد أساساً للمقارنة في الأسعار. ثمّ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ما ذكره وكيل المدعية بشأن ارتفاع التكاليف المتعلقة بالعمالة يجاب عنه بأنّ لجنة فحص العروض أخذت ذلك بالحسبان، ورفعت قيمة تمديد العقد (٢٠٪) عن قيمة المنافسة الإجمالية بما يقارب ثمانية ملايين ريال، وذلك بعد الدراسة والتحليل وفقاً لصلاحيتها، وقد رفعت وزارة الصحة توصيات لجنة فحص العروض إلى المقام السامي ووافق عليها. ثمّ طلبت الدائرة من طرفي الدعوى ترشيح ثلاثة خبراء لتولي مهام الخبرة في الدعوى الماثلة، فقدموا عدداً من العروض، فخاطبتهم الدائرة وخاطبت خبراء آخرين، فوردت إجابات عدد منهم، ثم اتفق طرفا الدعوى على اختيار شركة (أ) و(ب) خبيراً في الدعوى، فأقرت الدائرة اتفاقهم، تطبيقاً للمادة الثالثة من قواعد الاستعانة بالخبراء المشار إليها، والتي

نصت على أنّه: "إذا اتفق الخصوم على خبير أقرت المحكمة اتفاقهم..."، وأصدرت قرارها بندبه لتقدير التكلفة الفعلية لتنفيذ المشروع حسب الأسعار السائدة في السوق. ثم ورد تقرير الخبير المحاسبي المبدئي، فخاطبته الدائرة بطلب استيفاء عدد من الملاحظات؛ فطلب إمهاله أسبوعين، فوافقت الدائرة على طلبه، ثمّ ورد تقريره بعد استيفاء الملاحظات بخطابه المؤرخ في ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، وقد اعتمد التقرير في تحديد الأسعار السائدة في السوق على المقارنة بين السعر المقدر من لجنة فحص العروض، وعقد شركة (...) (العقد البديل)؛ وانتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨,٠٠٧,٩٤٥,٤٤) ثمانية ملايين وسبعة آلاف وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالاً، وأربع وأربعون هللة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير أكد فيها على عدم استحقاق المدعية لأي مبالغ تزيد على ما قدرته لجنة فحص العروض؛ لما سبق بيانه من مراعاتها زيادة الأسعار التي طرأت خلال الفترة محل الدعوى، وزيادة نسبة (٢٠٪) من قيمة العقد الأساسي، على النحو الآتي: قيمة العقد الأساسي (١٢٣,٨٧٦,٠٣٧,٩٩) مئة وثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمئة وستة وسبعون ألفاً وسبعة وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة، لمدة ثلاث سنوات، ومتوسط قيمة الشهر (٣,٤٤١,٠٠١) ثلاثة ملايين وأربعمئة وواحد وأربعون ألفاً وريالٌ واحدٌ. وقيمة التعاقد بالشراء المباشر (٤٩,٥٥٠,٤١٦) تسعة وأربعون مليوناً وخمسمئة وخمسون ألفاً وأربعمئة وستة عشر ريالاً، ومتوسط قيمة الشهر (٤,١٢٩,٢٠١) أربعة ملايين ومئة وتسعة وعشرون ريالاً ومئتان وريالٌ واحدٌ. وقد تقرر سعر العقد وفقاً

للأسعار السائدة، واستمرت المدعية في تقديم الخدمة خلال فترة التمديد ولمدة سنتين بعد انتهاء العقد الأساسي وتمديده بنسبة (١٠٪)، ومن ثمّ فإنّ هذا الاستمرار يعد موافقة ضمنية منها على المبلغ الذي تم تقديره لفترة التمديد، وإلا فلم تستمر سنتين بأسعار لا ترتضيها؟ وأضاف بأنّ ما قرره الخبير من فرق في قيمة العقد مبالغ فيه جداً، ولا يمثل ما توصل القيمة المستحقة، ولا توافق عليه المدعى عليها. كما قدم وكيل المدعية مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير جاء فيها: أنّ موكلته تتحفظ على اعتبار سعر العقد البديل هو أساس المقارنة؛ لما فيه من إجحاف بحق موكلته التي تقدمت بسعرها للمنافسة بناءً على خبراتها المتراكمة، فضلاً عن عملها في هذا المشروع مدة (١٠) سنوات، وسعر السوق ليس محصوراً في العقد البديل. كما أنّ الخبير أغفل بعض البنود التي التزمت بها موكلته، وهي البنود التي قامت المدعى عليها بإلغائها من التزامات المقاول البديل وتحمّلتها موكلته بتقديرات متدنية من قبل لجنة فحص العروض، فلم يدرج الخبير قيمة تلك البنود من العقد البديل ضمن مقارنته؛ لقيام المدعى عليها بحذفها ووضعها بقيمة صفرية. وهذه البنود هي: (بند مستهلكات آلات النسخ والتصوير والطابعات، وبند المستلزمات والمستهلكات الأخرى)، وتقدر قيمتها بـ (٧,٠٤٠,٦٤٠) سبعة ملايين وأربعين ألفاً وستمئة وأربعين ريالاً، وذلك بموجب عرض سعر الشركة التي رُسِّي عليها العقد البديل، وكان يجب على الخبير إضافتها حتى تكون مقارنته في الالتزامات عادلة. ثمّ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنّ الأعمال المنفذة بالشراء المباشر من المدعية تعد منفصلةً

تماماً عن العقد البديل، حيث إنّها تعد امتداداً للعقد الأساسي. وأضاف بأنّ المدعية لم تقدم ما يثبت القيمة الحقيقة لتنفيذ الأعمال التي تطالب بها، واكتفت بذكر قيمتها التقديرية وفقاً لقناعاتها فقط، والتي تبلغ ما يقارب ضعف ما قدرته لجنة فحص العروض، وأكثر من العقد البديل بما يقارب ثلاثين مليون ريال. وأردف بأنّ المدعية نفذت الأعمال في العقد الأساسي والفترة الممددة بـ(١٠٪)، وفترة الشراء المباشر -محل الدعوى- وفترة الشراء المباشر الإضافي الثاني، واستمرت بالموقع ما يقارب سنتين وأربعة أشهر دون تحديد الأجرة المستحقة، وهي مطالبة بإثبات ما صرفته تفصيلاً خلال فترة الشراء المباشر، وتفصيل الخسائر والأضرار التي تطالب برفع قيمة التعاقد لقاءها. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت أن البنود التي لم يحتسبها الخبير هي ضمن البنود المنفذة من قبل موكلته، وكذلك المستندات المثبتة لقيمتها. فقدم مذكرة جاء فيها: أنّ البنود التي جرى إلغاؤها من تقرير الخبير هي من البنود التي نفذتها موكلته، وقد أجرت موكلته مقارنة حسابية مع عرض المقاول البديل، فكان الفارق المستحق لموكلته مبلغاً قدره (٤,٢٠٨,٢٣٤,٥٢) أربعة ملايين ومئتان وثمانية آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون ريالاً، واثنتان وخمسون هللة. مبيناً أن تلك البنود الملغاة كانت ضمن التزامات موكلته في العقد السابق. وأرفق بمذكرته نموذجاً من المستندات التي تفيد تنفيذ موكلته لهذه البنود أثناء الفترة محل الدعوى، كما أرفق ما يفيد اشتمال عرض المقاول البديل المقدم للمدعى عليها على هذين البندين. ثم خاطبت الدائرة الخبير بطلب تضمين البندين اللذين

أشار إليهما وكيل المدعية في التقرير المحاسبي، واحتساب تكلفتهما وفق ما جرى تكليفه به سابقاً وبحسب الأسعار السائدة في السوق. فأودع تقريره النهائي بكتابه المؤرخ في ١٤٤٣/٥/٢٨هـ متضمناً تقدير تكلفة الفرق المستحق للمدعية مقابل هذين البندين مبلغاً قدره (٣,٦٢٢,٤٠٣,٢٨) ثلاثة ملايين وستمئة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمئة وثلاثة ريالات وثمانٍ وعشرون هللة، معتمداً في تحديد سعر السوق على المقارنة بعرض المقاول البديل، مع خصم نسبة (٦٪) من قيمة هذين البندين في العرض المشار إليه؛ أسوة ببقية البنود الأخرى المعتمدة من لجنة فحص العروض. وتضمّن تقدير القيمة الإجمالية للفرق بين ما قدرته لجنة فحص العروض وأسعار السنة الأولى من العقد البديل بمبلغ قدره (١١,٧٤٠,٨٨٥,٦٤) أحد عشر مليوناً وسبعمئة وأربعون ألفاً وثمانمئة وخمسة وثمانون ريالاً وأربع وستون هللة. وبعد اطلاع طرفي الدعوى على التقرير النهائي؛ قدم وكيل المدعية مذكرة أكد فيها على ما سبق من تحفظه على اعتبار سعر العقد البديل أساساً للمقارنة. كما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنّ الاستحقاق الوارد هو استحقاق مبدئي وفقاً لما ورد بالمقارنة بين العقد البديل وتقدير لجنة فحص العروض، أمّا المستحق فعلياً هو ما قدمته المدعية في الموقع وفقاً لشهادة الإنجاز والأداء الشهري المعتمدة من المدينة الطبية، والموقعة من مندوب الشركة أثناء تنفيذ العمل، بناءً على المستخلصات الشهرية المقدمة سابقاً في الدعوى، والمسلمة للخبير. وفق التفصيل الآتي: -المستشفى التخصصي: قيمة الخصم وفقاً لشهادات الإنجاز بمبلغ تقريبي قدره (٨,٨٣٤,٧٥٦)

ثمانية ملايين وثمانمئة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمئة وستة وخمسون ريالاً. -مركز أورام جدة: قيمة الخصم وفقاً لشهادات الإنجاز بمبلغ تقريبي قدره (١,٠٩٧,٦٩٧) مليوناً وسبعة وتسعون ألفاً وستمئة وسبعة وتسعون ريالاً. للفترة من ٢٠١٩/١/١٦م حتى ٢٠١٩/١٢/٣١م. علماً بأن جميع شهادات الإنجاز والأداء موقعة ومعتمدة من مندوب المدعية. وأرفق بمذكرته نموذجاً لشهادة أداء وإنجاز شهري. وفي جلسة اليوم المنعقدة -عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعية دعوى موكلته في المطالبة بالتعويض بالفرق بين قيمة المبلغ الذي أقرته لجنة فحص العروض عن مشروع أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، والمبلغ الذي تقدمت به في عرضها للشراء المباشر للفترة من ٢٠١٩/١/١٦م حتى ٢٠٢٠/١/١٥م، مع احتفاظ موكلته بحق رفع دعوى مستقلة بخصوص أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير المندوب في الدعوى الماثلة. ثم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما سبق، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على التالي من.

الأسباب

بما أن المدعية حصرت دعواها في طلب تعويضها بالفرق بين قيمة المبلغ الذي أقرته لجنة فحص العروض عن مشروع أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، والمبلغ الذي تقدمت به في عرضها

للشراء المباشر؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، ذلك أنّ النزاع في هذه الأعمال ناشئ عن علاقة تعاقدية منتهية كما سيأتي بيانه، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني استناداً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فإنّ الأعمال محل الدعوى تقع في الفترة بين تاريخ ٢٠١٩/١/١٦م الموافق ١٤٤٠/٥/١٠هـ، وتاريخ ٢٠٢٠/١/١٥م الموافق ١٤٤١/٥/٢٠هـ، وقد تقدّم وكيل المدعية بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧هـ؛ ومن ثمّ فإنّها تكون مقامة خلال الأجل النظامي المنصوص عليه في المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي تنص على أنّه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، كما أن الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبولها شكلاً. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعية لم تلتزم بالتقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨)

وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ -الساري على العقد محل الدعوى-؛ فقد استقر قضاء الديوان على أنّ التظلم لهذه اللجنة جوازي لا وجوبي. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أنّ طرفي الدعوى تعاقدا على القيام بأعمال الصيانة والتشغيل غير الطبي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة (مستشفى التخصصي -مركز الأورام بجدة- والمرافق التابعة لها: المباني المستأجرة - المستودعات) لمدة ثلاث سنوات انتهت بتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧م، ثم جرى تمديده بنسبة (١٠٪) من مدة العقد الأصلي، انتهت بتاريخ ١٤٤٠/٥/٩هـ الموافق ٢٠١٩/١/١٥م، ثمّ جرى التفاوض بين طرفي الدعوى على التعاقد بأسلوب الشراء المباشر لمدة عام تبدأ بعد نهاية المدد المشار إليها بتاريخ ٢٠١٩/١/١٦م، فخاطبت المدعى عليها المدعية بطلب تقديم عرض أسعارها للفترة المشار إليها وفقاً للأسعار السائدة، فقدمت المدعية عرضها بمبلغ قدره (٨٧,٨٦٩,٧٧٣) سبعة وثمانون مليوناً وثمانمئة وتسعة وستون ألفاً وسبعمئة وثلاثة وسبعون ريالاً لمدة عام، ثم خفضته إلى مبلغ قدره (٨٦,١١٤,٥٦٥) ستة وثمانون مليوناً ومئة وأربعة عشر ألفاً وخمسمئة وخمسة وستون ريالاً، بعد طلب المدعى عليها إجراء تخفيض على عرضها، إلا أنّ لجنة فحص العروض بوزارة الصحة قررت استمرار المدعية في تنفيذ أعمال العقد خلال المدة المشار إليها بمبلغ قدره (٤٩,٥٥٠,٤١٦) تسعة وأربعون مليوناً وخمسمئة وخمسون ألفاً وأربعمئة وستة عشر ريالاً، وقد اعتُمد محضرها من وزير الصحة، وأفادت المدعى عليها بموافقة المقام السامي على ذلك. وتأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ المادة (٣٦) من نظام

المنافسات والمشتريات الحكومية نصّت على أنّه: "يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المئة. وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك"، ونصّت المادة (٦٠) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ على أنّه: "يجوز تمديد مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يتجاوز نسبة (١٠٪) من قيمة العقد الإجمالية، بشرط أن لا تكون هذه النسبة قد استنفدت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية في العقد"، والثابت -كما سلف- أنّ العقد مُدد بما يعادل هذه النسبة، وبما أنّ النظام سالف الذكر ولائحته التنفيذية لم يشتملا على ما ينظّم ويعالج أحوال انتهاء المدد النظامية للعقود وعدم تمكّن جهة الإدارة من ترسية العقد الجديد لاسيّما للأعمال ذات التنفيذ المستمر التي لا ينتظم سير المرفق العام مع توقفها أو تعثرها، كما هو الحال في الأعمال محل الدعوى، إلا أنّ خطاب وزارة المالية رقم (٨٦٦٢٥) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٣هـ المتضمّن الإجابة على عدد من الاستفسارات الواردة من وزارة الصحة، قد جاء فيه ما نصّه: "٤-إذا انتهت مدة عقد المقاول الموجود في الموقع قبل أن تتمكن الجهة من ترسية المشروع على مقاول آخر، فيتم تعميد المقاول السابق بالاستمرار بما لا يتجاوز نسبة الـ(١٠٪) وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبنفس أسعاره السابقة. وفي حال انتهاء المدة

الإضافية أيضاً دون أن تتمكن الجهة من ترسية المشروع على مقاول آخر، فيتم التفاوض مع المقاول السابق للاستمرار في الموقع وفقاً للأسعار السائدة أو ما تقدره لجنة فحص العروض"؛ ومن ثمّ نكون إزاء منازعة في أعمال ناشئة عن علاقة تعاقدية منتهية واستمر طرفا الدعوى في تنفيذ التزاماتهما مع عدم اتفاقهما على الثمن، وبما أنّ أركان العقد على الراجح هي: العاقد والمعقود عليه والصيغة، فإذا وجدت وجد العقد، وإن انتفى أحدها انتفى العقد. وبتطبيق ذلك على المنازعة محل الدعوى، تبيّن عدم توافر ركن المعقود عليه (الثمن والمثمن)، حيث لم يتفقا على الثمن، ومقتضى ذلك عدم انعقاد العقد. وبما أنّ الأعمال محل النزاع قد جرى تنفيذها وانقضت مدتها، ومن ثمّ لا مناص من أن يصار إلى أجرة المثل في تقدير تكلفة تلك الأعمال، إعمالاً لما قررته المادة التاسعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي نصّت على أنّه: "يجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة..."، إذ هو نصّ عام يجب تطبيقه في جميع العقود التي تبرمها جهة الإدارة مهما اختلفت أساليب التعاقد. وبما أنّ المدعى عليها قررت التعاقد مع المدعية خلال هذه المدة بأسلوب الشراء المباشر، كما أنّها لا تنازع في أنّ الثمن المستحق للمدعية مقابل هذه الأعمال هو سعر السوق السائد، لكنّهما -طرفا الدعوى- اختلفا في تقديره ولم يتفقا، ومن ثمّ فإنّ الدائرة تتصدى لذلك، وقد اتخذت الإجراءات النظامية المقررة في قواعد الاستعانة بالخبرة وتحديد أتعابهم، وندبت شركة (أ) و(ب) خبيراً في الدعوى للقيام بتقدير التكلفة الفعلية لتنفيذ أعمال

المشروع التي استمرت بعد انقضاء العقد حسب الأسعار السائدة في السوق خلال المدة من ٢٠١٩/١/١٦م الموافق ١٤٤٠/٥/١٠هـ، حتى ٢٠٢٠/١/١٥م الموافق ١٤٤١/٥/٢٠هـ، وتفنيد البنود التي طرأ عليها التغيير -بالزيادة أو النقصان- من واقع العقد ومرفقاته، والمستخلصات المعتمدة من المدعى عليها، وإعداد جدول تفصيلي بذلك يدوّن فيه كل بند مع بيان قيمته حسب السعر الذي قررته لجنة فحص العروض، والسعر السائد في السوق وفق ما يتقرر له. فأعد الخبير تقريره معتمداً في تحديد الأسعار السائدة في السوق على المقارنة بين الأسعار المقررة بمحضر لجنة فحص العروض المعتمد من وزير الصحة بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٦هـ، وعقد المقاول الجديد شركة (...) الذي أبرم مع المدعى عليها برقم (٢٠١٧/١٧١/٠١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٨/١٨م، حيث أجرى المقارنة وفقاً لأسعار أعمال السنة الأولى من عقد شركة (...) مبيناً أنّها الأقرب لسعر السوق، وضمّن تقريره جدولاً تفصيلياً لبنود العقد، مبيناً فروقات الأسعار بينهما، وانتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨,٠٠٧,٩٤٥,٤٤) ثمانية ملايين وسبعة آلاف وتسعمئة وخمسة وأربعون ريالاً وأربع وأربعون هللة، وذلك لجميع الأعمال المقدمة من المدعية عدا بندي: (١-مستهلكات آلات النسخ والتصوير والطابعات. ٢-المستلزمات والمستهلكات الأخرى) لإلغائهما من عقد المقاول الجديد، فقرر الخبير تقديرهما بناءً على المقارنة مع عرض المقاول الجديد شركة (...) الذي تقدم به في المنافسة، وحسم من المبالغ المضمّنة في عرضه نسبة تقدر بـ(٦٪) أسوة ببقية البنود التي جرى التعاقد عليها ولم

تلغ من المنافسة، على أنّ هذا المعيار يمثل القيمة السوقية بحسب ما انتهى إليه الخبير، ليتحصل من تلك المقارنة استحقاق المدعية مقابل هذين البندين مبلغاً قدره (٣,٦٢٢,٤٠٣,٢٨) ثلاثة ملايين وستمئة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمئة وثلاثة ريالات وثمانٍ وعشرون هللة، ليكون مجموع الفرق المستحق للمدعية وفق تقرير جهة الخبرة مبلغاً قدره (١١,٧٤٠,٨٨٥,٦٤) أحد عشر مليوناً وسبعمئة وأربعون ألفاً وثمانمئة وخمسة وثمانون ريالاً وأربع وستون هللة. وبما أنّ تقدير أجرة المثل يكون بالنظر إلى أمثال الشيء المراد مقارنته، ولا شيء أقرب من عقد المقاول الجديد على ذات الأعمال محل النزاع وذات الجهة صاحبة المشروع، مع تقارب المدة بشكل كبير، لاسيّما مع عدم تقديم المدعى عليها ما ينقض صحة ما قرره الخبير، إذ غاية ما تتمسك به أنّ ما قدرته لجنة فحص العروض هو السعر السائد والعادل، وذلك مردود من جهة أنّها أقرت العقد الجديد بأسعار تفوق ما قررته في الأعمال محل النزاع؛ ومن ثمّ تطمئن الدائرة إلى ما ورد في تقرير الخبير، باعتباره جهة محايدة، لاسيّما أنّ أعماله كانت مقتصرة على المقارنة بأسعار اعتمدت المدعى عليها جلّها في تعاقدها مع المقاول الجديد شركة (...)؛ ومن ثمّ تنتهي الدائرة إلى تعديل قيمة تنفيذ الأعمال محل الدعوى بإضافة فرق الأسعار المتحصلة من تقدير الخبير لتكون قيمتها على النحو الآتي: (٤٩,٥٥٠,٤١٦) تسعة وأربعون مليوناً وخمسمئة وخمسون ألفاً وأربعمئة وستة عشر ريالاً، مضافاً إليها (١١,٧٤٠,٨٨٥,٦٤) أحد عشر مليوناً وسبعمئة وأربعون ألفاً وثمانمئة وخمسة وثمانون ريالاً وأربع وستون هللة، ليكون الإجمالي مبلغاً

قدره (٦١,٢٩١,٣٠١,٦٤) واحد وستون مليوناً ومئتان وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمئة وريال واحد وأربع وستون هللة. وأمّا مطالبة المدعية بمبلغ قدره (٣٦,٥٦٤,١٤٩) ستة وثلاثون مليوناً وخمسمئة وأربعة وستون ألفاً ومئة وتسعة وأربعون ريالاً، وطعنها في المعيار الذي اتخذه الخبير في تقدير قيمة الأعمال المنفذة؛ فإنّها مردودة بما سبق بيانه، فضلاً عن أنّها لم تقدم البيّنة التي تثبت عدم عدالة الأسعار التي قدرها الخبير، مع أنّها هي المباشرة لتلك الأعمال؛ ومن ثمّ تنتهي الدائرة إلى رفض مطالبتها التي تزيد عمّا تقرر في تقدير الخبير. كما لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأنّ خطاب وزارة المالية رقم (٨٦٦٢٥) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٣هـ تضمّن منح الصلاحية للجنة فحص العروض بتقدير تكلفة الأعمال؛ فهو مردود من جهتين: الأولى: أنّ وزارة المالية جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية، فهي لا تملك تقرير أمر مع غياب النصّ الذي يخوّلها ذلك. الثانية: أنّ ما ورد في خطاب وزارة المالية لا يقتضي ما فهمته المدعى عليها؛ فإنّ العبارة جاءت بالنصّ الآتي: "...فيتم التفاوض مع المقاول السابق للاستمرار في الموقع وفقاً للأسعار السائدة أو ما تقدره لجنة فحص العروض"، ومقتضى ذلك: التفاوض مع المقاول السابق للاستمرار في كلا الحالتين، سواءً بما تقدره لجنة فحص العروض أو أن تطلب منه عرضاً وفق الأسعار السائدة، ولا يراد منه منح الصلاحية للجنة بإلزامه بما تقرره من أسعار. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنّ استمرار المدعية في تنفيذ أعمال المشروع بالأسعار التي أُبلغت بها يعد موافقة ضمنية منها؛ لأنّ المدعية لا يسوغ لها

التوقف عن الأعمال ذات التنفيذ المستمر مع تعذّر ترسية العقد على مقاول آخر، وإخلالها بذلك يُرتب عليها المسؤولية التي قد تتكبد من ورائها خسائر مادية بدلاً من استفادتها من المشروع. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنّ استحقاق المدعية إنّما يبنى على ما تنجزه في الموقع وفقاً لشهادات الإنجاز، والتي أثبتت وجود حسميات من استحقاقاتها؛ ذلك أنّ حكم الدائرة إنّما يقتضي تعديل قيمة بنود العقد، ولم يتطرق إلى الاستحقاق الذي يبنى على إنجاز الأعمال.

لذلك حكمت الدائرة: بتعديل قيمة تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل غير الطبي لمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة (مستشفى التخصصي -مركز الأورام بجدة- والمرافق التابعة لها: المباني المستأجرة - المستودعات)، المسندة من مدينة الملك عبد الله الطبية لشركة (...) للتشغيل والإدارة سجل تجاري (...) خلال الفترة من ٢٠١٩/١/١٦م حتى ٢٠٢٠/١/١٥م لتكون بمبلغ قدره (٦١,٢٩١,٣٠١،٦٤) واحد وستون مليوناً ومئتان وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمئة وريال واحد وأربع وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.